

CAPACITACION MUNICIPAL: MÓDULOS 1 Y 4: PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS, MOVILIDAD FORZADA Y GOBERNANZA MUNICIPAL

Documento de capacitación y construcción de competencias presentado por el
Lic. Daguer Alberto Hernández Vásquez

Dirigido a funcionarios, colaboradores, actores sociales y otros invitados de los cantones de
Upala y La Cruz

Financiado por el Fons català de cooperació al desenvolupament
En coordinación con la Unión Nacional de Gobiernos Locales

Setiembre del 2026

Prueba Sobre Conocimientos

Instrucción: Marque una respuesta en cada pregunta. La prueba es anónima, personal y busca conocer el punto de partida del grupo.

1. La institución encargada de resolver las solicitudes de categorias migratorias en Costa Rica es:
 - a. La municipalidad
 - b. La Dirección General de Migración y Extranjería
 - c. El Registro Civil
 - d. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
2. Cuando una persona manifiesta temor de regresar a su país porque podría sufrir persecución o un daño grave, la actuación municipal más segura es:
 - a. Recomendarle que regrese a su país para obtener documentos
 - b. Indicarle que solicite cualquier categoría migratoria
 - c. Identificar la alerta de protección y referirla a la Unidad de Refugio
 - d. Solicitarle que relate públicamente lo sucedido
3. Una persona extranjera que sea madre o padre de una persona costarricense podría tener una vía de residencia permanente por vínculo familiar.
 - a. Verdadero
 - b. Falso
 - c. No sé
4. La falta de pasaporte o de inscripción de nacimiento significa automáticamente que una persona es apátrida.
 - a. Verdadero
 - b. Falso
 - c. No sé
5. El procedimiento para determinar la condición de persona apátrida se inicia ante:
 - a. La municipalidad
 - b. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
 - c. El Ministerio de Educación Pública
 - d. La Caja Costarricense de Seguro Social
6. La residencia migratoria y la naturalización son procedimientos equivalentes y producen los mismos efectos.

- a. Verdadero
- b. Falso
- c. No sé

7. Antes de orientar a una persona trabajadora agrícola, es necesario verificar su relación laboral.

- a. Verdadero
- b. Falso
- c. No sé

8. ¿Cuál de las siguientes acciones forma parte del rol municipal?

- a. Aprobar una residencia
- b. Garantizar que una solicitud será aceptada
- c. Identificar necesidades, brindar información básica y referir a la institución competente
- d. Resolver una solicitud de refugio

Por favor contestar en la ficha la siguiente pregunta:

“¿Qué situación relacionada con personas migrantes necesito poder orientar mejor después de esta capacitación?”

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PROTECCION, RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD Y MIGRATORIO EN COSTA RICA

Pregunta: *Cuando una persona migrante solicita ayuda en la municipalidad: ¿qué necesita identificar el personal municipal antes de indicarle a cuál institución acudir?*

Sistema migratorio

El sistema migratorio regula el ingreso, la permanencia, la documentación y el egreso de personas extranjeras. Incluye residencias permanentes y temporales, categorías especiales y otras autorizaciones previstas en la normativa.

La **Dirección General de Migración y Extranjería** es la institución rectora de la gestión migratoria. Entre sus funciones se encuentran:

- Recibir, tramitar y resolver solicitudes de permanencia legal.
- Otorgar y renovar documentos migratorios.
- Gestionar categorías migratorias ordinarias: permanentes y temporales o especiales.
- Atender, por medio de sus dependencias, los procedimientos relacionados con refugio (Protección internacional o categoría migratoria extraordinaria).
- Ejecutar las decisiones adoptadas por los órganos competentes.
- Brindar información oficial sobre requisitos, formularios, citas y costos.

Sistema de protección internacional

El refugio no es simplemente una categoría migratoria utilizada para regularizar la permanencia. Es un mecanismo de protección para personas que manifiestan temor de regresar a su país por persecución u otras circunstancias contempladas en la normativa aplicable.

La **Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería** recibe y tramita las solicitudes, realiza actuaciones del procedimiento y orienta sobre los canales oficiales correspondientes. La forma en la se accesa a presentar la solicitud de refugio ha cambiado en el tiempo, actualmente se accesa por medio de una llamada al 1311, que se debe de hacer por medio de un teléfono celular post pago de línea Kolbi o Liberty que tenga el servicio de cobro de llamadas activado. El costo de la llamada es de un dólar por minuto.

La **Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería**, emite una recomendación fundada sobre la solicitud por medio de sus asesores legales, a la **Comisión de Visas Restringidas y Refugio**.

La **Comisión de Visas Restringidas y Refugio** es el órgano encargado de decidir sobre las solicitudes de reconocimiento de la condición de persona refugiada y sobre los asuntos que legalmente le corresponden en materia de visas restringidas.

Cuando una persona manifiesta temor de regresar a su país, riesgo para su vida o seguridad, persecución, amenazas o violencia grave, el personal municipal debe:

1. Escuchar sin realizar un interrogatorio.
2. Evitar solicitar detalles innecesarios o revictimizantes.
3. No recomendar que regrese a su país para obtener documentos.
4. No inducirla a abandonar o desistir de un procedimiento de refugio.
5. Referirla a la Unidad de Refugio o hacer la coordinación respectiva para solicitar la cita o la atención.

Reconocimiento de Apatridia

El **Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto**, por medio de su Dirección Jurídica, conoce las solicitudes para la determinación de la condición de persona apátrida.

La falta de pasaporte, cédula o inscripción de nacimiento no significa automáticamente que una persona sea apátrida. Primero deben analizarse sus vínculos de nacimiento, filiación y nacionalidad con los distintos países relacionados con su historia familiar. A las personas que efectivamente no tienen inscripción en ningún país, se refieren a que envíen un correo a la Dirección Jurídica de la Cancillería, que tiene el correo apatridia@rree.go.cr por medio del formulario habilitado que está en el Anexo 2. Ahí se inicia el procedimiento. El formulario debe ser llenado de forma legible.

Proceso de Naturalización

El **Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones** tiene competencias relacionadas con:

- Procedimientos de naturalización.
- Inscripción de nacimientos y otros hechos civiles como matrimonio o muerte.
- Determinación y registro de la nacionalidad costarricense.
- Emisión de certificaciones del estado civil.

La naturalización no es una categoría migratoria. Es un procedimiento para adquirir la nacionalidad costarricense cuando se cumplen las condiciones legales correspondientes.

Las formas más comunes de naturalización son:

- Por matrimonio con costarricense y haber residido en Costa Rica por dos (2) años. Ver requisitos y formulario en **Anexo 3**.
- Por haber residido en Costa Rica cinco (5) años con documento de identidad migratorio y resolución formal emitida por la Dirección General de Migración y Extranjería. Ver requisitos y formulario en **Anexo 4**.
- Por haber residido en Costa Rica veinte (20) años con documento de identidad migratorio y resolución formal emitida por la Dirección General de Migración y Extranjería. Ver requisitos y formulario en **Anexo 5**.

MAPA INSTITUCIONAL SIMPLIFICADO

Necesidad principal	Institución competente	Participación de otros actores	Papel de la municipalidad
Residencia o categoría migratoria	Dirección General de Migración y Extranjería	Familia, empleador, centro educativo, MAG, MTSS o CCSS, según el caso	Identificar la necesidad, brindar información básica y referir.
Temor de regresar, persecución o riesgo grave	Unidad de Refugio de la DGME y Comisión de Visas Restringidas y Refugio	PANI, INAMU, CONAPDIS u organizaciones especializadas, cuando corresponda	Detectar la alerta, escuchar sin revictimizar y realizar una referencia segura, llamar al 1311.
Posible ausencia de nacionalidad	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	DGME, Registro Civil, consulados y organizaciones especializadas	Identificar indicios y referir para valoración especializada o indicar el enviar el formulario.
Naturalización	Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones	DGME, Cancillería y consulados, según el caso	Orientar sobre la institución competente y apoyar la referencia.
Documentos del país de origen	Consulado correspondiente	Cancillería y autoridades del país de origen	Informar sobre el canal consular, salvo que exista un posible riesgo de protección.
Derechos laborales	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	Empleador, DGME, MAG y CCSS	Identificar la consulta y referir sin asumir funciones de inspección o resolución.
Protección de una persona menor de edad	Patronato Nacional de la Infancia	DGME, Registro Civil, MEP y autoridades judiciales	Activar la referencia cuando exista una amenaza o vulneración de derechos.

CASOS POR PERFILES

Perfil 1

Una mujer nicaragüense tiene un hijo costarricense y desea conocer si existe alguna opción para regularizar su permanencia.

Preguntas:

1. ¿Cuál es la necesidad principal?
2. ¿Existe una alerta de protección?
3. ¿Qué institución tiene la competencia principal?
4. ¿Qué otros actores podrían intervenir?
5. ¿Qué puede hacer la municipalidad?
6. ¿Qué no debe afirmar o prometer?

Perfil 2

Un trabajador agrícola manifiesta que su empleador desea ayudarlo a regularizar su situación, pero no sabe cuál procedimiento está vigente.

Preguntas:

1. ¿Cuál es la necesidad principal?
2. ¿Existe una alerta de protección?
3. ¿Qué institución tiene la competencia principal?
4. ¿Qué otros actores podrían intervenir?
5. ¿Qué puede hacer la municipalidad?
6. ¿Qué no debe afirmar o prometer?

Perfil 3

Una persona indica que salió de su país después de recibir amenazas y que tiene miedo de regresar.

Preguntas:

1. ¿Cuál es la necesidad principal?
2. ¿Existe una alerta de protección?
3. ¿Qué institución tiene la competencia principal?
4. ¿Qué otros actores podrían intervenir?
5. ¿Qué puede hacer la municipalidad?
6. ¿Qué no debe afirmar o prometer?

Perfil 4

Una joven nacida en una zona fronteriza no posee inscripción de nacimiento ni documentos y no sabe si tiene alguna nacionalidad.

Preguntas:

1. ¿Cuál es la necesidad principal?
2. ¿Existe una alerta de protección?
3. ¿Qué institución tiene la competencia principal?
4. ¿Qué otros actores podrían intervenir?
5. ¿Qué puede hacer la municipalidad?
6. ¿Qué no debe afirmar o prometer?

Perfil 5

Una persona extranjera con varios años de residencia legal desea adquirir la nacionalidad costarricense.

1. ¿Cuál es la necesidad principal?
2. ¿Existe una alerta de protección?
3. ¿Qué institución tiene la competencia principal?
4. ¿Qué otros actores podrían intervenir?
5. ¿Qué puede hacer la municipalidad?
6. ¿Qué no debe afirmar o prometer?

Perfil 6

Una persona menor de edad está matriculada en un centro educativo costarricense, pero no cuenta con una condición migratoria regular.

1. ¿Cuál es la necesidad principal?
2. ¿Existe una alerta de protección?
3. ¿Qué institución tiene la competencia principal?
4. ¿Qué otros actores podrían intervenir?
5. ¿Qué puede hacer la municipalidad?
6. ¿Qué no debe afirmar o prometer?

Árbol de orientación y referencia

Pregunta 1. ¿La persona manifiesta temor de regresar, persecución, amenazas o riesgo grave?

- **Sí:** detener la clasificación migratoria ordinaria y activar una referencia especializada en protección internacional, recomendar llamar al 1311 y hacer la solicitud de refugio.
- **No:** continuar con la pregunta 2.
- **No está claro:** realizar preguntas breves y cuidadosas, sin solicitar detalles innecesarios.

Pregunta 2. ¿La consulta se relaciona con residencia, trabajo, estudio, vínculo familiar u otra forma de permanencia?

- **Sí:** orientar hacia la DGME y determinar qué documentos o actores deben participar.
- **No:** continuar con la pregunta 3.

Pregunta 3. ¿Existen dudas sobre inscripción de nacimiento o reconocimiento de una nacionalidad?

- **Sí:** diferenciar entre falta de documentos y posible apatridia. Valorar referencia al Registro Civil, Cancillería o canal especializado.
- **No:** continuar con la pregunta 4.

Pregunta 4. ¿La persona desea adquirir la nacionalidad costarricense?

- **Sí:** orientar al Registro Civil para valorar la modalidad de naturalización u opción aplicable.
- **No:** identificar si la consulta corresponde a derechos laborales, seguridad social, niñez, violencia o asistencia social y referir a la institución competente.

Caso guiado

“María vive en Upala. Es extranjera, tiene una hija costarricense y trabaja ocasionalmente en labores agrícolas. Su documento migratorio está vencido. Durante la conversación señala que no quiere regresar a su país porque una persona la ha amenazado.”

FAMILIAS BINACIONALES Y MULTINACIONALES

Una familia binacional o multinacional puede estar integrada por personas con distintas nacionalidades y situaciones migratorias. La existencia de un vínculo familiar no significa que todas las personas tengan la misma ruta.

La valoración inicial debe considerar:

- Nacionalidad de cada integrante.
- Edad.
- Vínculos de filiación o matrimonio.
- Inscripción de nacimientos.
- Situación migratoria individual.
- Existencia de una solicitud de refugio.
- Posibles alertas de protección.
- Tiempo de residencia en Costa Rica.
- Necesidades de niñas, niños, personas con discapacidad u otras personas dependientes.

RESIDENCIA PERMANENTE:

La residencia permanente puede ser una ruta relevante para personas extranjeras con parentesco de primer grado por consanguinidad con una persona costarricense, como madres o padres de hijos costarricenses. No depende de que la persona sea madre soltera ni debe presentarse como una aprobación automática.

Requisitos a presentar en la Residencia Permanente:

- Carta de solicitud en donde se indique la solicitud y el vínculo con hijo o hija costarricense.
- Pasaporte de país de origen que le identifique.
- Dos fotografías tamaño pasaporte, de frente y fecha reciente de la persona extranjera.
- Certificación de nacimiento de la persona extranjera emitida en el país de origen debidamente apostillada.
- Certificación de antecedentes penales (Record de Policia), debidamente apostillada.
- Comprobante de pago a favor del Gobierno por cincuenta dólares (US\$50,00) en la cuenta del BCR 242480-0.
- Formulario de Demostración de la Patria Potestad. Anexo 6.

CATEGORÍA ESPECIAL DE ESTUDIANTE PERSONA MENOR DE EDAD.

Requisitos a presentar en la categoría:

- Carta de solicitud en donde se indique la solicitud firmada por el padre, madre o encargado.
- Pasaporte de país de origen que le identifique.
- Dos fotografías tamaño pasaporte.
- Certificación de nacimiento de la persona extranjera emitida en el país de origen debidamente apostillada.
- Comprobante de pago a favor del Gobierno por cincuenta dólares (US\$50,00) en la cuenta del BCR 242480-0.
- Declaración jurada del padre o madre sobre la manutención de su hijo y demostración del ingreso.

CATEGORÍA ESPECIAL TRABAJADOR TEMPORAL DE PEÓN AGRÍCOLA.

Categoría Especial Trabajador Temporal De Peón Agrícola, Según Artículo 108 del Reglamento de Extranjería, **Decreto Ejecutivo 37112-G**. Esta es una categoría en donde tiene que participar activa y responsablemente las empresas agrícolas o el patrono.

1) Pasos para solicitar la recomendación al MTSS por medio del permiso laboral de CO-DESARROLLO. Solicitar al correo electrónico solicitudesdml@mtss.go.cr

Indicar en la solicitud: nombre de la empresa y de los datos del representante legal de la empresa, indicar el nombre completo de los trabajadores (fecha de nacimiento, número de pasaporte) e indicar que solicita la recomendación técnica por medio de co-desarrollo.

Luego de que se tiene esa recomendación acudir a la Dirección General de Migración y Extranjería.

Requisitos de la empresa:

1. Personería Jurídica, emitida no más de 3 meses.
2. Fotocopia de la cédula del Representante Legal de la Empresa; original o certificada por notario.
3. Poder especial, SI NO SE PRESENTA EL REPRESENTANTE LEGAL.
4. Recomendación del Ministerio de Trabajo, que indique las plazas disponibles a contratar de mano de obra extranjera para labores agrícolas.

Requisitos del trabajador:

1. Solicitud por escrito dirigida a la Dirección General de Migración, firmada por el representante legal de la empresa o el patrono, donde se explican las actividades asalariadas que realizará la persona extranjera, la temporada y la zona en la que laborará.

2. Original y copia de la hoja del pasaporte (vigente y en buen estado, sin manchas ni tachones) donde se encuentren las calidades del interesado, copia de la página con la visa al día y copia de la página donde está el ingreso legal. La cual deberá ser confrontada con el original por funcionario de migración.
3. Dos fotografías tamaño pasaporte reciente.
4. Comprobante de inscripción consular.
5. El colaborador debe de estar asegurado a la hora de presentar los documentos.
6. Recomendación del Ministerio de Trabajo, que indique las plazas disponibles a contratar de mano de obra extranjera para labores agrícolas.

IMPORTANTE: Las solicitudes deben venir completas, ya que este tipo de trámite no admite resolución de prevención.

En este caso no debe afirmar que una persona “califica como peón”. Su función es identificar la actividad laboral, recopilar información básica, así mismo revisar ante preguntas básicas la anuencia del empleador a la regularización migratoria y referir a la persona empleadora o al trabajador para que envíen el correo electrónico al MTSS para la recomendación y posteriormente a la DGME.

Actores principales

Actor	Función relacionada
DGME	Valorar y resolver la solicitud migratoria y emitir la documentación correspondiente.
MTSS	Emitir recomendaciones para la contratación de peones agrícolas.
CCSS	Atender las obligaciones y condiciones relacionadas con aseguramiento y seguridad social.
Persona empleadora	Aportar la información laboral y cumplir sus obligaciones migratorias, laborales y de seguridad social.
Registro Civil	Emitir certificaciones de nacimiento, matrimonio, filiación y otros hechos civiles registrados en Costa Rica.
Municipalidad	Identificar necesidades, brindar información general y realizar una referencia responsable.

CASOS POR PERFILES

Perfil 1

Una mujer nicaragüense vive con su hija costarricense de ocho años. No tiene una solicitud migratoria en trámite.

Perfil 2

Un hombre extranjero trabaja durante periodos de cosecha y regresa posteriormente a su país. La empresa desea contratarlo nuevamente.

Perfil 3

Una persona menor de edad estudia. Escuchó que existe una “categoría para que su título salga con el nombre”.

Perfil 4

Un solicitante de refugio trabaja en agricultura y su patrono le recomienda renunciar al procedimiento para obtener “un permiso de peón”.

Caso guiado

La familia López vive en Upala. Ana es nicaragüense y tiene un hijo costarricense. Su compañero, quien no es el padre del hijo costarricense, también es nicaragüense y trabaja temporalmente en una empresa agrícola. Ana tiene otro hijo adolescente, nacido en Nicaragua, estudia en un colegio costarricense. Ninguno de los que compone la familia tiene actualmente la misma condición migratoria.

Preguntas

- ¿Debe recomendarse una única solicitud para toda la familia?
- ¿Qué vínculo puede ser relevante para Ana?
- ¿La residencia de Ana regularizaría automáticamente a su compañero?
- ¿Qué información laboral debe verificarse?
- ¿Qué ruta podría valorarse para el adolescente?
- ¿Qué instituciones y documentos podrían intervenir?

Lista de verificación en el caso.

- Se identificó a cada integrante de la familia.
- Se registraron vínculos y nacionalidades.
- Se revisó si existe una solicitud o categoría vigente.
- Se preguntó por alertas de protección.
- Se identificó el tipo de actividad laboral.
- Se comprobó si existe una persona empleadora.
- Se evitó asumir que una ruta beneficia automáticamente a toda la familia.
- Se evitó prometer acceso una aprobación de categoría migratoria.
- Se indicó la institución competente.
- Se explicó qué información debe verificarse.

CATEGORÍA ESPECIAL TEMPORAL COMPLEMENTARIA

Objetivo: Que las personas participantes utilicen una herramienta de verificación preliminar para reconocer casos que podrían requerir valoración de la Categoría Especial Temporal Complementaria, explicar que se trata de una decisión informada y referirlos de manera segura.

Mensajes importantes sobre la CETC

- La CETC no equivale al reconocimiento de la condición de persona refugiada.
- Cada integrante de una familia presenta su propia solicitud.
- La nacionalidad, por sí sola, no determina el acceso.
- Haber pedido una cita no es sinónimo de tener una solicitud de refugio presentada.
- Debe revisarse si existe otra categoría, trámite o alternativa ordinaria.
- La decisión debe adoptarse con información sobre las consecuencias para el expediente de refugio.
- El carnet de refugio antes del 07 de mayo del 2026 es la clave de la solicitud.
- No se puede recomendar desistimientos.
- Deben utilizarse los formularios oficiales para el proceso de Categoría Especial Temporal Complementaria.

Temas importantes a verificar

Determinar que es una decisión informada y que se pueden conseguir los documentos de país de origen.

- La pregunta es esencial en el sentido que sino hay documentos de país de origen, propiamente el Antecedente Penal Apostillado, si hay imposibilidad de conseguir el documento, es porque puede existir una causa de persecución y lo mejor es que la persona se quede en refugio.

Nacionalidad y solicitud de refugio, Verificar:

- Nacionalidad incluida en la resolución.
- Fecha de presentación formal de la solicitud de refugio, tiene que ser antes del 07 de mayo del 2026.
- Existencia y número del expediente.
- Estado actual del procedimiento.

Permanencia y situación migratoria, Verificar:

- Permanencia en Costa Rica desde la solicitud.
- Movimientos migratorios relevantes.
- Existencia de otra categoría aprobada.
- Existencia de otro trámite pendiente.

Requisitos, Verificar:

- Formulario.
- Identificación.
- Certificación de nacimiento o declaración jurada.
- Antecedentes penales apostillados de país de origen.
- Registro de huellas, requisito de presentación posterior.
- Prueba de permanencia o arraigo documentación individual de cada solicitante.

CASOS POR PERFILES

Perfil 1

Persona de nacionalidad nicaragüense que presentó formalmente una solicitud de refugio en 2018, ha permanecido en Costa Rica y mantiene el procedimiento pendiente.

Perfil 2

Persona de nacionalidad colombiana que presentó una solicitud de refugio dentro del periodo establecido, pero posteriormente salió de Costa Rica durante un periodo prolongado.

Perfil 3

Persona de nacionalidad nicaragüense, dirigente campesina que fue perseguida en su comunidad de origen, presentó solicitud de refugio en Costa Rica en 2020, y sigue con solicitud de refugio pendiente y un hijo costarricense.

Perfil 4

Persona de nacionalidad nicaragüense que manifiesta temor de regresar, pero nunca presentó formalmente una solicitud de refugio.

Importante: no debe forzarse el caso para pasarse o ingresar a la CETC. La manifestación de temor requiere referencia especializada en protección internacional.

Árbol de orientación preliminar

1. ¿La nacionalidad está incluida en la resolución?
 - No: explorar otra ruta.
 - Sí: continuar.
2. ¿Existe una solicitud formal de refugio presentada dentro del periodo establecido, antes del 07 de mayo del 2026?
 - No: la CETC no parece ser la ruta aplicable.
 - Sí: continuar.

3. ¿La persona ha permanecido en Costa Rica durante toda la solicitud?
 - Sí: continuar.
 - No o no se sabe, excluir el análisis.
4. ¿La persona puede conseguir el antecedente penal apostillado del país de origen?
 - Sí: continuar.
 - No o no se sabe, excluir el análisis.
5. ¿Con base en el dicho de la persona, Cuál es el estado del expediente de refugio?
 - Pendiente, rechazado o denegado: continuar.
 - Aprobado: excluir el análisis.
6. ¿Existe otra categoría aprobada, otro trámite aprobado o es padre o madre de hijo menor de edad costarricense?
 - Sí: excluir el análisis.
 - No: continuar con la valoración.
7. ¿La persona comprende las consecuencias de solicitar la CETC?
 - No: detener la recomendación y brindar información.
 - Sí: referir al canal oficial para revisión completa.

APATRIDIA

La definición de este concepto es la persona que no tiene nacionalidad reconocida formalmente en ningún estado, propiamente la definición señala es toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme con su legislación.

Esto sucede cuando una persona no tiene registros de nacimiento en su país de origen e inclusive puede ser más grave y la falta de registros de nacimiento se extiende a otros miembros de la familia como sus padres y hermanos.

Los fundamentos de la declaratoria de apatridia están en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas" de 1954, de la cual Costa Rica es parte, mediante Ley N° 6079-C, aprobada por la Asamblea Legislativa el 29 de agosto de 1977; así mismo en el año 2016 se publicó el Reglamento 39620-RE-G; Reglamento para la Declaratoria de la Condición de Persona Apátrida.

En Costa Rica, el proceso para aplicar a la misma se hace por medio de una carta sencilla o autenticada por abogado presentada ante la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, explicando que no se tiene nacionalidad y que solicita se inicie el procedimiento de apatridia conforme el Reglamento mencionado anteriormente.

Una de las ventajas de la solicitud de este procedimiento es que dos años después de haberse emitido la resolución formal de inicio del procedimiento se permite, en el caso de que no se haya emitido la resolución final la posibilidad de naturalización.

En este caso no es una categoría que requiera requisitos a la hora de presentación, sin embargo la persona solicitante si deberá de conseguir lo que después de la calificación que efectuó la Dirección Jurídica sobre los requisitos faltantes.

NATURALIZACION

La Constitución Política de la República de Costa Rica, establece las opciones de Naturalización de la siguiente forma:

ARTÍCULO 14.- Son costarricenses por naturalización:

- 1) Los que hayan adquirido esta nacionalidad en virtud de leyes anteriores.*
- 2) Los nacionales de otros países de Centroamérica, los españoles y los iberoamericanos por nacimiento que hayan residido oficialmente en el país durante cinco años y que cumplan con los demás requisitos que fije la ley.*
- 3) Los centroamericanos, los españoles y los iberoamericanos que no lo sean por nacimiento y los demás extranjeros que hayan residido oficialmente en el país durante siete años como mínimo y que cumplan con los demás requisitos que fije la ley.*
- 4) La mujer extranjera que al contraer matrimonio con costarricense pierde su nacionalidad.*
- 5) Las personas extranjeras que al casarse con costarricenses pierdan su nacionalidad o que luego de haber estado casadas dos años con costarricenses, y de residir por ese mismo período en el país, manifiesten su deseo de adquirir la nacionalidad costarricense.*
- 6) Quienes ostenten la nacionalidad honorífica otorgada por la Asamblea Legislativa.*

Es así como dentro de las formas más comunes de naturalización existen las siguientes formas de Naturalizarse que tienen requisitos generales y específicos, con mayor o menor complejidad dependiendo del acceso a educación, el tiempo de residencia en Costa Rica y la edad de la persona.

Las formas más comunes de naturalización son:

- Por matrimonio con costarricense y haber residido en Costa Rica por dos (2) años. Ver requisitos y formulario en **Anexo 3**.
- Por haber residido en Costa Rica cinco (5) años con documento de identidad migratorio y resolución formal emitida por la Dirección General de Migración y Extranjería. Ver requisitos y formulario en **Anexo 4**.
- Por haber residido en Costa Rica veinte (20) años con documento de identidad migratorio y resolución formal emitida por la Dirección General de Migración y Extranjería. Ver requisitos y formulario en **Anexo 5**.

Cuadro comparativo

Situación	Qué significa	Institución inicial
Falta de documento	La persona no posee o no puede presentar un documento de identidad.	Autoridad emisora, consulado o DGME, según el caso.
Nacimiento no inscrito	El nacimiento no consta en el registro correspondiente.	Registro Civil o autoridad registral del país relacionado.
Situación migratoria irregular	La persona no posee autorización vigente de permanencia.	DGME.
Posible apatridia	Existen indicios de que ningún Estado reconoce a la persona como nacional conforme a su legislación.	Dirección Jurídica de la Cancillería.
Naturalización	Procedimiento para adquirir la nacionalidad costarricense cuando se cumplen los requisitos.	Registro Civil del TSE.

Recordatorios.

- No tener pasaporte no equivale a ser apátrida.
- Una negativa de inscripción no demuestra por sí sola la apatridia.
- Deben examinarse los vínculos de nacimiento, filiación y territorio.
- La solicitud de determinación de apatridia se presenta ante la Cancillería.
- La declaratoria de apatridia no otorga automáticamente la nacionalidad costarricense.
- La naturalización se tramita ante el Registro Civil.
- Residencia, apatridia y naturalización son procedimientos distintos.

CASOS POR PERFILES

Perfil 1. Persona nacida en Nicaragua que perdió su pasaporte.

Perfil 2. Niño nacido en Costa Rica cuyo nacimiento nunca fue inscrito.

Perfil 3. Persona nacida en una zona fronteriza que no fue inscrita en ningún país y cuyos padres tampoco poseen documentos.

Perfil 4. Persona declarada apátrida, con carnet, que después de dos años desea adquirir la nacionalidad costarricense.

Perfil 5. Persona con residencia permanente que desea obtener una cédula costarricense.

Caso guiado

José, de 22 años, manifiesta haber nacido en una comunidad fronteriza. No posee certificación de nacimiento ni documento de identidad. Su madre dice ser nicaragüense, pero tampoco tiene documentos. José ha vivido siempre en Costa Rica.

Preguntas para análisis del caso.

- ¿Dónde nació exactamente?
- ¿Existe algún registro de su nacimiento?
- ¿Qué nacionalidad podrían transmitir sus progenitores?
- ¿Se intentó la inscripción en alguno de los países relacionados?
- ¿Qué pruebas documentales o testimoniales existen?
- ¿Qué instituciones deben intervenir?

Refugio

El refugio es una condición donde la persona solicita protección internacional dentro de Costa Rica, con la solicitud la persona solicitante regulariza su condición migratoria dentro del país y la administración migratoria le otorga el carné blanco.

En el momento de la solicitud los funcionarios valoran si la misma tiene fundamento, razonabilidad y lógica y pueden en el caso de que se haga notar buena fe, otorgarle inmediatamente la posibilidad de realizar la entrevista de elegibilidad, o citarle para una fecha posterior para su realización; sino se nota que la solicitud se ajusta a alguno de los objetivos de la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 se podría rechazar por ser manifiestamente infundada con base en el artículo 140 del Reglamento de Personas Refugiadas, Decreto Ejecutivo **36831-G**. Posteriormente, la administración, la Comisión de Visas Restringidas y Refugio emite la respuesta para el reconocimiento o rechazo de la condición de refugio.

En el caso de que a la persona se le haya rechazado el refugio, se tiene la posibilidad de que se presente en el plazo de tres días los recursos administrativos correspondientes que son **Revocatoria y Apelación**, la revocatoria es para que revise y atienda los reclamos la misma Comisión de Visas Restringidas y Refugio y la Apelación la conoce el órgano superior que es el **Tribunal Administrativo Migratorio**, quien tiene por decirlo así “la última palabra”; es un órgano que con fundamento en el Dictamen de la Procuraduría General de la República, emitido el 29 de abril del 2024, que tiene el número PGR-C-073-2024, este órgano puede reconocer la condición de persona refugiada o la categoría migratoria pretendida.

En el caso de que a la persona se le haya reconocido el refugio, incluso cuando su resolución haya sido notificada posteriormente, o la persona no se haya dado cuenta, de su aprobación en el momento oportuno; siempre se mantiene el derecho a documentación. La documentación es el proceso por medio del cual la persona reconocida como refugiada realiza

la toma de su fotografía y entrega sus datos personales para la emisión de su Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros definitivo. (Carnet Azul).

Para este proceso de documentación la persona debe de sacar la cita al 1311, marcar la: Opción 2. Dirección General de Migración y Extranjería, Opción 7. Documentación; El día de la cita, la persona que va a documentarse, debe de pagar 68 dólares en la cuenta 242480 – 0; iniciar su proceso de contribución a la CCSS y llevar un documento que se llama Consentimiento Informado impreso y lleno, donde autoriza o no a la DGME para el uso de los datos personales. El carnet que se le entrega es un carnet azul que va a contener una leyenda que dice CATEGORIA ESPECIAL LIBRE CONDICIÓN.

Después de tres años de que la persona tiene su CATEGORIA ESPECIAL LIBRE CONDICIÓN (Carnet azul), con fundamento en el artículo 126 de la Ley General de Migración y Extranjería, la persona refugiada puede hacer un cambio a Residencia Permanente; en ese cambio debe de decidir si mantiene o no mantiene su condición de Protección Internacional su refugio, en el caso de que renuncie se convierte en una Categoría Migratoria Ordinaria RESIDENTE PERMANENTE LIBRE CONDICIÓN sin restricción de viajes y como cualquier otra categoría con posibilidad de extradición. En el caso de que mantenga su refugio con su RESIDENCIA PERMANENTE LIBRE CONDICIÓN, tiene además de los derechos de residencia la protección de refugio.

Importante

- El refugio es un mecanismo de protección, no solo una vía de documentación.
- Una expresión de temor debe explorarse con preguntas breves y no invasivas.
- No es necesario obtener un relato completo para realizar una referencia.
- No debe recomendarse contactar al consulado cuando el riesgo pudiera relacionarse con las autoridades del país de origen.
- No debe recomendarse regresar al país para obtener documentos.
- No debe inducirse a desistir de una solicitud de refugio.
- Los datos sobre persecución, violencia o identidad deben manejarse de forma confidencial.

Semáforo de alertas

Rojo Atención prioritaria

- “Si regreso, me van a matar”.
- “Me amenazaron por participar en una organización”.
- “La policía de mi país me está buscando”.
- “No puedo pedir ayuda a mi consulado porque temo a sus autoridades”.
- Persona menor de edad no acompañada.
- Riesgo inmediato de trata, violencia o explotación.

Amarillo Requiere preguntas cuidadosas

- “No puedo volver a mi país”.

- “Salí por problemas políticos”.
- “Mi familia me dijo que no regresara”.
- “Me quitaron los documentos antes de viajar”.
- “Tengo miedo, pero no quiero explicar por qué”.

Verde Sin alerta manifiesta pero requiere orientación

- “Quiero renovar mi DIMEX”.
- “Tengo un hijo costarricense”.
- “Mi patrono quiere contratarme para la cosecha”.
- “Necesito un permiso de trabajo”.

Una situación inicialmente verde puede revelar una alerta al avanzar la conversación.

Protocolo PARE

P Preguntar con cuidado

- ¿Existe alguna razón por la que usted tema regresar a su país?
- ¿Se encuentra en peligro inmediato?
- ¿Necesita apoyo para comunicarse de manera segura?

A Asegurar confidencialidad y trato digno

- Solicitar únicamente los datos necesarios.
- Evitar conversaciones sensibles en espacios abiertos.

R Referir

- Explicar cuál institución puede brindar orientación especializada.
- Facilitar datos de contacto actualizados.
- Activar servicios de emergencia o protección cuando exista riesgo inmediato.

E Explicar límites

- El funcionario no decide el refugio.
- No puede asegurar el resultado.
- No es necesario contar toda la historia.

Caso dilema

Carolina es nicaragüense, vive en Costa Rica desde hace varios años y pregunta por la CETC. Durante la conversación indica que fue amenazada por su participación política y que teme que contactar al consulado permita localizarla o también sacar documentos de país de origen. También tiene un hijo costarricense.

Análisis esperado

- Existe una alerta de protección.
- No debe recomendarse el contacto consular sin valoración especializada.
- No debe presentarse la CETC ni la residencia por vínculo como respuesta automática.
- Debe explicarse que existen varias posibles rutas con consecuencias diferentes.
- Corresponde una referencia especializada que permita una decisión informada.
- La información relacionada con su temor debe mantenerse confidencial.

Evidencia

Aplicación del protocolo PARE y elaboración de un mensaje de referencia que:

- Reconozca la preocupación.
- Evite prometer resultados.
- Explique el límite de los funcionarios.
- Indique el canal competente.
- No solicite detalles innecesarios.

Actuaciones críticas

- Recomendar el regreso al país cuando existe una alerta de protección.
- Recomendar contacto consular sin valorar el posible riesgo.
- Prometer la aprobación de una categoría.
- Inducir el desistimiento de una solicitud de refugio.
- Solicitar o divulgar detalles sensibles innecesarios.
- Afirmar que una persona es apátrida sin valoración especializada.

CASOS FINALES

Caso 1: Madre extranjera con hijo costarricense que pregunta si la municipalidad puede tramitarle la residencia.

Caso 2: Trabajador sin condición vigente que afirma que su patrono le aseguró que existe un permiso automático para peones.

Caso 3: Persona con solicitud de refugio pendiente que desea conocer la CETC, pero expresa temor de regresar a su país.

Caso 4: Persona joven sin inscripción de nacimiento ni documentos, nacida en una zona fronteriza.

Caso 5: Persona residente que confunde la renovación de su DIMEX con la obtención de la nacionalidad costarricense.

Caso 6: Adolescente matriculado en un colegio que no posee condición migratoria y vive con familiares que no son sus progenitores.

Evaluación de cierre

1. **Una familia integrada por personas con distintas nacionalidades debe recibir una única recomendación migratoria para todos sus integrantes.**
 - a. Verdadero
 - b. Falso
2. **La existencia de una relación laboral agrícola permite asegurar que la persona califica para una categoría migratoria especial.**
 - a. Verdadero
 - b. Falso
3. **Antes de orientar sobre la CETC debe revisarse el expediente de refugio, los criterios para cambiar de categoría, las rutas alternativas y las consecuencias de la decisión.**
 - a. Verdadero
 - b. Falso
4. **Una persona sin pasaporte debe clasificarse inmediatamente como apátrida.**
 - a. Verdadero
 - b. Falso
5. **La naturalización se tramita principalmente ante:**
 - a. La municipalidad
 - b. La DGME
 - c. El Registro Civil
 - d. El MAG
6. **Cuando una persona manifiesta temor de regresar a su país, la actuación inicial más segura es:**
 - a. Recomendarle regresar para obtener documentos
 - b. Solicitarle un relato detallado
 - c. Identificar la alerta y realizar una referencia especializada
 - d. Indicarle que contacte inmediatamente a su consulado
7. **La institución que resuelve la aprobación o denegatoria de la condición de refugio es:**
 - a. La Comisión de Visas Restringidas y Refugio
 - b. La municipalidad
 - c. El Registro Civil
 - d. La CCSS
8. **El papel principal de la municipalidad es:**
 - a. Aprobar solicitudes de categorías migratorias
 - b. Determinar definitivamente la elegibilidad de refugio
 - c. Identificar necesidades, informar sobre rutas posibles y referir
 - d. Sustituir la asesoría especializada en movilidad humana

Ticket de salida

Cada persona completa tres frases:

- **Ahora puedo distinguir...**
- **Todavía necesito verificar...**
- **En mi trabajo aplicaré esta herramienta de la siguiente manera...**

El compromiso debe indicar:

- Una acción concreta.
- El espacio o servicio donde se aplicará.
- La persona o unidad con la que deberá coordinarse.

Anexo 1. Respuestas de prueba diagnostica

1. b
2. c
3. a
4. b
5. b
6. b
7. a
8. c

Anexo 2

TIPO DE DOCUMENTO: Procedimiento	CODIGO: MREC-DP-PR-xx
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Declaratoria de la condición de persona apátrida	VERSION: 02
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: Área de Apatridia de la Dirección Jurídica	FECHA DE VIGENCIA: XXX

11. ANEXOS

ANEXO 1

FORMULARIO SOLICITUD DECLARATORIA DE LA CONDICIÓN DE PERSONA APÁTRIDA	
Datos personales	
Nombre de la persona solicitante:	
Número de teléfono:	Correo electrónico:
Dirección:	
Fecha de nacimiento:	Lugar de nacimiento:
Datos de familia	
Madre	
Nombre:	Nacionalidad:
Padre	
Nombre:	Nacionalidad:
Hermanos/as	
Nombre:	Nacionalidad:
Hijos/as	
Nombre:	Nacionalidad:

TIPO DE DOCUMENTO: Procedimiento	CODIGO: MREC-DP-PR-xx
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Declaratoria de la condición de persona apátrida	VERSION: 02
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: Área de Apatridia de la Dirección Jurídica	FECHA DE VIGENCIA: XXX

Justificación de la solicitud

¿Por qué su nacimiento no se encuentra inscrito en ningún país?

Razones por las que solicita la declaratoria de la condición de persona apátrida

Prueba

Recuerde adjuntar toda la prueba testimonial y documental que pueda aportar

Testigos

Nombre: Número de teléfono:

Nombre: Número de teléfono:

Prueba Documental Adjunta

(Denegatorias de inscripción, dictámenes médicos, estudios socioeconómicos, etc.)

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

Firma de la persona solicitante:

Anexo 3

Nombre del Trámite:	Naturalización por Matrimonio
Definición del Trámite:	Procedimiento para naturalizarse, en razón de haber estado casado con costarricense por dos años y haber permanecido en el país por ese mismo período.
Dependencia:	Sección de Opciones y Naturalizaciones.
Dirección de la Dependencia, sus sucursales y horarios:	- Oficinas Centrales: planta baja, costado oeste del Parque Nacional, Apdo. 10218-1000, San José, Costa Rica. - Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. - Oficinas Regionales. Consultar en http://www.tse.go.cr/contactenos.htm
Requisitos	Fundamento Legal y/o Técnico
1. Escrito de solicitud inicial es de carácter obligatorio y lo puede presentar: a. La parte gestionante. b. Un tercero, sin embargo, la firma del escrito inicial debe estar autenticada por un profesional en derecho. c. El apoderado especialísimo adjuntando el respectivo poder (debidamente protocolizada).	- Artículo 14, inciso 5 de la Constitución Política - Artículos 23, 24 incisos a), b), c) y d), 80 y 104 del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones. - Resolución de la Sala Constitucional n.º 197-91 catorce horas seis minutos del treinta de enero de mil novecientos noventa y uno. - Directriz DGRC-0042-2022. - Reglamento de Documentos Notariales Extraprotocolares en Soporte Electrónico, emitido por la Dirección Nacional de Notariado.
2. Indicar una dirección de correo electrónico, como medio para recibir notificaciones. Excepcionalmente, en aquellos casos en los que la persona interesada manifieste no disponer de una cuenta de correo electrónico activa, deberá indicar una dirección física, lo más exacta posible, para recibir notificaciones. Asimismo, se hace saber a las personas usuarias que las direcciones a las que se refiere este punto (correo electrónico y/o físicas), serán utilizadas –única y exclusivamente– para comunicarle sobre los asuntos relacionados con el trámite solicitado.	- Ley n.º 8687, Ley de Notificaciones Judiciales. - Ley n.º 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos electrónicos. - Ley n.º 8292, Ley General de Control Interno. - Ley n.º 7169, Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico. - Ley n.º 8968, Ley de protección de las personas frente al tratamiento de sus datos personales.

3. Aportar fotocopia legible del documento de identidad vigente, certificada por notaría pública o en caso de que se aporten fotocopias sin certificar, deberá presentarse junto con su original para ser confrontada por el funcionario. Documento de identidad: Pasaporte, DIMEX, cualquier otro documento oficial emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería y los que extiende el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto como el carné diplomático y carné de misión internacional. Cuando la documentación presentada como prueba en una solicitud de naturalización esté redactada en un idioma distinto al español, deberá aportarse también su traducción oficial.	Artículo 25 inciso b), 87 inciso g) del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones.
4. Aportar certificado de nacimiento expedida por la autoridad competente del país de origen, debidamente legalizada o apostillada y con la traducción al español realizada por traductor oficial registrado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores si se encuentra redactada en otro idioma. El certificado de nacimiento tendrá la vigencia que expresamente indique; de no señalarse, al momento de presentarse el documento deberá tener una fecha de emisión no mayor a tres meses.	Artículo 25 inciso a), 87 inciso f) y g) del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones.
5. Certificación de antecedentes penales expedida por las autoridades judiciales y policiales competentes del país de origen, o del último país en el que haya establecido su residencia en el extranjero (país distinto de Costa Rica) -de ser procedente- debidamente legalizada o apostillada y con la traducción al español realizada por traductor oficial registrado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, si se encuentra redactada en otro idioma. El documento deberá presentarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de su emisión. La certificación debe ser únicamente emitida por la una autoridad Federal o Nacional y no, estatal, condado, regional, distrital, departamental, provincial, consular, o casos similares.	Artículo 15, Ley de Opciones y Naturalizaciones n.º 1155 Artículo 28, del Reglamento Relativo a los Trámites, Requisitos y Criterios de Resolución en Materia de Naturalizaciones. Resolución del TSE N°211-N-2014 de las 12:31 horas del 21 de enero de 2014

6. Una fotografía tamaño pasaporte de frente y sin retoque que el rostro se aprecie de manera nítida y Timbre fiscal: A) De 20 colones para ciudadanos centroamericanos, B) De 200 colones todas las demás nacionalidades de origen.	Artículo 16, Ley de Opciones y Naturalizaciones n.º 1155 Artículo 80, inciso j) del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones. Reglamento de fotografías para la cédula identidad, decreto n.º 8-2010.
Plazo de Resolución:	285 días hábiles
Vigencia de la licencia, autorización o permiso:	-----
Costo del trámite:	Este servicio es gratuito
Formulario (s) que se debe (n) presentar: Ejemplo para escrito inicial.	Ver archivo en el menú principal "Naturalizaciones" <i>Ejemplos de Escritos Iniciales</i> http://www.tse.go.cr/servicios.htm
Funcionario (a) de Contacto:	Sección de Opciones y Naturalizaciones
Email:	-----
Teléfono: 2287-5476	Fax: -----

Notas

Para realizar consulta de este proceso debe apersonarse a cualquiera de las sedes del Tribunal Supremo de Elecciones.

Compruebe que los documentos que provienen del exterior los cuales vienen apostillados o legalizados, cumplen con la cadena correcta de autenticidad de las firmas, según corresponda:

Apostilla: Orden de firmas y nombre de la autoridad que emite o autentica el documento, la cual debe estar consignada en la apostilla.

Legalizados: Orden de firmas y nombre, que inicia con la autoridad que emite o autentica el documento y finaliza con la firma del oficial de autenticaciones del Ministerio de Relaciones y Culto de Costa Rica.

El matrimonio debe estar inscrito en el Registro Civil de Costa Rica.

Todo documento proveniente de otro país tendrá la vigencia que expresamente indique, en caso de que el plazo indique **"días" estos serán hábiles**; de no señalarse, al momento de presentarse el documento deberá tener una fecha de emisión **no mayor a tres meses**.

De ser posible aportar prueba documental adicional para demostrar residencia en el país, **tal como certificación:** Reporte de estudios de cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social; epicrisis; vacunas aplicadas por el Ministerio de Salud; o certificación de estudios realizados en Costa Rica. Tales documentos deberán ser expedidos por la autoridad competente en cada caso y en ellos se deberán indicar con claridad y detallado las fechas correspondientes. **No debe aportar copia del expediente médico o títulos de estudios**

Fecha _____

Señor

Jefe de la Sección de Opciones y Naturalizaciones

Yo, *(Nombre completo que incluya apellidos paterno y materno, nacionalidad, mayor de edad, estado civil: soltero(a), casado(a), viudo(a) o divorciado(a), profesión u oficio, número de documento de identidad: cédula de residencia, carné de refugiado, etc., vecino(a) de: indicar dirección exacta del domicilio,* por haber estado casado(a) dos años con: *(indicar el nombre completo del o la cónyuge que incluya apellidos paterno y materno,* quien es costarricense con cédula de identidad número *(indicar el número de cédula)* y haber residido por ese mismo plazo en Costa Rica con posterioridad a la constitución del vínculo matrimonial, me dirijo a Usted y conforme lo dispone el artículo 14 inciso 5) de la Constitución Política, solicito se me conceda la nacionalidad costarricense por naturalización.

Para recibir notificaciones señalo: *(Correo Electrónico, número de Fax, Apartado Postal o dirección exacta)*

Firma del (de la) solicitante

Anexo 4

Nombre del Trámite:	Naturalización por Residencia (Ley 1155)
Definición del Trámite:	Obtención de nacionalidad costarricense por haber residido oficialmente en el país por cinco años (centroamericanos, iberoamericanos y españoles por nacimiento), o por siete años otras nacionalidades.
Dependencia:	Sección de Opciones y Naturalizaciones.
Dirección de la Dependencia, sus sucursales y horarios:	- Oficinas Centrales: planta baja, costado oeste del Parque Nacional, Apdo. 10218-1000, San José, Costa Rica. - Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. - Oficinas Regionales. Consultar en http://www.tse.go.cr/contactenos.htm
Requisitos	Fundamento Legal y/o Técnico
1. Escrito de solicitud inicial es de carácter obligatorio y lo puede presentar: a. La parte gestionante. b. Un tercero, sin embargo, la firma del escrito inicial debe estar autenticada por un profesional en derecho. c. El apoderado especialísimo adjuntando el respectivo poder (debidamente protocolizada).	- Artículo 15 de la Constitución Política - Artículo 12, Ley de Opciones y Naturalizaciones No. 1155 - Artículos 8, 9 incisos a), b), c), d), e), y f), 80 y 104 del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones. - Artículo 14 de la Constitución Política. - Resolución de la Sala Constitucional n.° 197-91 catorce horas seis minutos del treinta de enero de mil novecientos noventa y uno. - Directriz DGRC-0042-2022. - Reglamento de Documentos Notariales Extraprotocolares en Soporte Electrónico, emitido por la Dirección Nacional de Notariado.
2. Indicar una dirección de correo electrónico, como medio para recibir notificaciones. Excepcionalmente, en aquellos casos en los que la persona interesada manifieste no disponer de una cuenta de correo electrónico activa, deberá indicar una dirección física, lo más exacta posible, para recibir notificaciones. Asimismo, se hace saber a las personas usuarias que las direcciones a las que se refiere este punto (correo electrónico y/o físicas), serán utilizadas –única y exclusivamente– para comunicarle sobre los asuntos relacionados con el trámite solicitado.	- Ley n.° 8687, Ley de Notificaciones Judiciales. - Ley n.° 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos electrónicos. - Ley n.° 8292, Ley General de Control Interno. - Ley n.° 7169, Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico. - Ley n.° 8968, Ley de protección de las personas frente al tratamiento de sus datos personales.

3. Aportar fotocopia legible del documento de identidad vigente, certificada por notaría pública o en caso de que se aporten fotocopias sin certificar, deberá presentarse junto con su original para ser confrontada por el funcionario. Documento de identidad: DIMEX, cualquier otro documento oficial emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería y los que extiende el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto como el carné diplomático y carné de misión internacional (Pasaporte no es válido).	Artículo 15 de la Constitución Política Artículos 10 inciso b) y 80 inciso d) del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones.
4. Aportar la partida de nacimiento expedida por la autoridad competente del país de origen, debidamente legalizada o apostillada y con la traducción al español realizada por traductor oficial registrado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, si se encuentra redactada en otro idioma. El certificado de nacimiento tendrá la vigencia que expresamente indique; de no señalarse, al momento de presentarse el documento deberá tener una fecha de emisión no mayor a tres meses.	Artículo 15 de la Constitución Política Artículo 10 inciso a) y 87 inciso f) del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones.
5. Declaración jurada de dos testigos ante funcionario del Registro Civil, o ante notaría pública debidamente protocolizada. Que lo conozcan: (por el plazo de ley establecido, medios de vida, buena conducta).	Artículo 15 de la Constitución Política Artículo 11 inciso a) de la Ley de Opciones y Naturalizaciones n.º 1155. Artículos 11 inciso a, 12, 13 y 17 del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones. Artículo 62, Lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial.
6. Demostrar medios de vida mediante el aporte de uno de los siguientes documentos: • Constancia de salario de empresa pública o privada (si es de empresa privada la firma debe ser autenticada por un profesional en derecho) • Orden patronal • Certificación de contador público autorizado. En el caso que la parte gestionante sea menor de edad, debe el progenitor demostrar sus ingresos propios con alguno de los documentos antes indicados.	Artículo 15 de la Constitución Política Artículo 11 inciso a) de la Ley de Opciones y Naturalizaciones No. 1155 Artículo 13 inciso b) del Reglamento Relativo a los Trámites, Requisitos y Criterios de Resolución en Materia de Naturalizaciones. Artículos 169, 173 inciso 5), 242 y 243 del Código de Familia. Artículo 62, Lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial. Reglamento de Documentos Notariales Extraprotocolares en Soporte Electrónico, emitido por la Dirección Nacional de Notariado.

En caso de que la parte gestionante sea dependiente económicamente de otra persona y: a) Se encuentre en unión de hecho deberá aportar certificación judicial de dicho reconocimiento. b) Se encuentre en el rango de edad entre 18 y no superen los 25 años de edad, además, es estudiante deberá demostrar por medio de certificación de récord académico debidamente expedida por un centro de educación nacional, y vigente al momento de presentar la solicitud, que cursa estudios, que ha matriculado una carga académica razonable y que ha obtenido buenos rendimientos académicos. c) Se encuentre casada en el extranjero deberá aportar certificado debidamente legalizado o apostillado y con la traducción al español realizada por traductor oficial registrado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que demuestre el vínculo matrimonial. d) Se encuentre en lo señalado en el artículo 169 del Código de Familia. Para lo expuesto en los puntos a), b), c) y d) deberá la persona que vela por la manutención aportar prueba fehaciente que demuestre sus medios de vida, además, declaración jurada rendida ante funcionario (a) del Registro Civil, o ante notaría pública, debidamente protocolizada, en la que deje constancia de dicha manutención.	- Circular N°. 16-2022 R, emitida por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. ○
7. Saber hablar, leer y escribir el idioma español, poseer conocimiento sobre la historia de Costa Rica y sus valores. Lo anterior se debe acreditar <u>aportando comprobante</u> de: a) <i>Aprobado los exámenes de Español y Estudios Sociales en materia de Naturalización del Ministerio de Educación Pública.</i> b) <i>Notificación de reconocimiento de estudios realizados y aprobados en Costa Rica, por parte de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad.</i> <u>Se exonera del presente requisito:</u> • Las personas adultas mayores.	- Artículo 15 de la Constitución Política - Artículos 13, 14 y 124 del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones.

Las personas que cuenten con un impedimento de salud o cognitivo, que se demuestre mediante certificado médico en el cual se indique de forma clara e inequívoca que el padecimiento que le aqueja es de naturaleza permanente y le impide realizar dichos exámenes	
8. Certificación expedida por las autoridades judiciales y policiales competentes del país de origen, o del último país en el que haya establecido su residencia en el extranjero (país distinto de Costa Rica) -de ser procedente-debidamente legalizada o apostillada y con la traducción al español realizada por traductor oficial registrado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, si se encuentra redactada en otro idioma. El documento deberá presentarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de su emisión. La certificación debe ser únicamente emitida por una autoridad Federal o Nacional y no, estatal, condado, regional, distrital, departamental, provincial, consular, o casos similares	Artículo 15 de la Constitución Política Artículo 15 del Reglamento Relativo a los Trámites, Requisitos y Criterios de Resolución en Materia de Naturalizaciones. Resolución del TSE N°211-N-2014 de las 12:31 horas del 21 de enero de 2014.
9. Una fotografía tamaño pasaporte de frente y sin retoque que el rostro se aprecie de manera nítida y Timbre fiscal: a) De 20 colones para ciudadanos centroamericanos, b) De 200 colones todas las demás nacionalidades de origen.	Artículo 16, Ley de Opciones y Naturalizaciones n.º 1155 Artículo 80, inciso j) del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones. Reglamento de fotografías para la cédula identidad, decreto n.º 8-2010.
10. Rendir declaración jurada de no tener contravenciones repetidas ante funcionario del Registro Civil, o ante notaría pública debidamente protocolizada. Contravenciones: Falta de menor gravedad que no son delitos.	Artículo 15, Constitución Política. Artículo 15, Ley de Opciones y Naturalizaciones n.º 1155. Artículo 9 inciso f) y Transitorio II del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones. Artículo 62, Lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial.
11. Requisito de Cumplimiento Posterior: Una vez que se haya cumplido con la presentación de todos los requisitos antes indicados, la persona usuaria deberá retirar el aviso de solicitud de naturalización y su debida publicación mediante edicto en el diario oficial La Gaceta. De no realizarse dicha publicación por parte de la persona gestionante en el plazo indicado, se procederá a rechazar de plano la solicitud de naturalización.	Artículo 13 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones N°. 1155 Artículo 19 del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones. Oficio DC-0926-2017 Departamento Civil del 06/03/2017.

Plazo de resolución:	285 días hábiles
Vigencia de la licencia, autorización o permiso:	-----
Costo del trámite:	Este servicio es gratuito
Formulario (s) que se debe (n) presentar: Ejemplo para escrito inicial.	Ver archivo en el menú principal "Naturalizaciones" Ejemplos de Escritos Iniciales http://www.tse.go.cr/servicios.htm
Funcionario (a) de Contacto:	Sección de Opciones y Naturalizaciones
Email:	-----
Teléfono: 2287-5476	Fax: -----

Notas

Para realizar consulta de este proceso debe apersonarse a cualquiera de las sedes del Tribunal Supremo de Elecciones.

Compruebe que los documentos que provienen del exterior los cuales vienen apostillados o legalizados, cumplen con la cadena correcta de autenticidad de las firmas, según corresponda:

Apostilla: Orden de firmas y nombre de la autoridad que emite o autentica el documento, la cual debe estar consignada en la apostilla.

Legalizados: Orden de firmas y nombre, que inicia con la autoridad que emite o autentica el documento y finaliza con la firma del oficial de autenticaciones del Ministerio de Relaciones y Culto de Costa Rica.

En caso de que la persona solicitante **sea menor de edad** no debe aportar los requisitos de los puntos 8) y 10.

Todo documento proveniente de otro país tendrá la vigencia que expresamente indique en caso de que el plazo indique **"días" estos serán hábiles**; de no señalarse, al momento de presentarse el documento deberá tener una fecha de emisión **no mayor a tres meses**.

De ser posible aportar prueba documental adicional para demostrar residencia en el país, **tal como certificación:** Reporte de estudios de cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social; epicrisis; vacunas aplicadas por el Ministerio de Salud; o certificación de estudios realizados en Costa Rica. Tales documentos deberán ser expedidos por la autoridad competente en cada caso y en ellos se deberán indicar con claridad y detallado las fechas correspondientes. **No debe aportar copia del expediente médico o títulos de estudios.**

Fecha _____

Señor

Jefe de la Sección de Opciones y Naturalizaciones

Yo, *(Nombre completo que incluya apellidos paterno y materno, nacionalidad, mayor de edad, estado civil: soltero(a), casado(a), viudo(a) o divorciado(a), profesión u oficio, número de documento de identidad: cédula de residencia, carné de refugiado, etc., vecino(a) de: indicar dirección exacta del domicilio,* por haber residido de manera oficial en Costa Rica durante el plazo requerido por ley, me dirijo a Usted para solicitar se me conceda la nacionalidad costarricense por naturalización con fundamento en lo dispuesto por la Ley N.º 1155 del 29 de abril de 1950 (Ley de Opciones y Naturalizaciones)

Renuncio a mi nacionalidad de origen.

Hago promesa de seguir residiendo de manera regular y estable en Costa Rica y

Juro respetar el orden constitucional de la República

Propongo como testigos a: *(nombre, número de documento de identidad y domicilio de dos personas que le conozcan por el tiempo que tiene de residir en el país).*

Para recibir notificaciones señalo: *(Correo Electrónico, número de Fax, Apartado Postal o dirección exacta)*

Firma del (de la) solicitante

Anexo 5

Nombre del Trámite:	Naturalización por Domicilio no menor a 20 años en Costa Rica (Ley 1902).
Definición del Trámite:	Obtención de nacionalidad costarricense en razón de haber residido en el país por más de veinte años. NOTA: No es necesario que tenga Residencia Oficial (estatus migratorio)
Dependencia:	Sección de Opciones y Naturalizaciones.
Dirección de la Dependencia, sus sucursales y horarios:	- Oficinas Centrales: planta baja, costado oeste del Parque Nacional, Apdo. 10218-1000, San José, Costa Rica. - Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. - Oficinas Regionales. Consultar en http://www.tse.go.cr/contactenos.htm
Requisitos	Fundamento Legal y/o Técnico
1. Escrito de solicitud inicial es de carácter obligatorio y lo puede presentar: a. La parte gestionante. b. Un tercero, sin embargo, la firma del escrito inicial debe estar autenticada por un profesional en derecho. c. El apoderado especialísimo adjuntando el respectivo poder (debidamente protocolizada).	- Artículo 15, Constitución Política - Artículos 3 y 4 de la Ley No. 1902 del 09 de julio de 1955. - Artículos 45, 46 incisos a), b), c), d), 80 y 104 del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones. - Resolución de la Sala Constitucional n.º 197-91 catorce horas seis minutos del treinta de enero de mil novecientos noventa y uno. - Directriz DGRC-0042-2022. - Reglamento de Documentos Notariales Extraprotocolares en Soporte Electrónico, emitido por la Dirección Nacional de Notariado.
2. Indicar una dirección de correo electrónico, como medio para recibir notificaciones. Excepcionalmente, en aquellos casos en los que la persona interesada manifieste no disponer de una cuenta de correo electrónico activa, deberá indicar una dirección física, lo más exacta posible, para recibir notificaciones. Asimismo, se hace saber a las personas usuarias que las direcciones a las que se refiere este punto (correo electrónico y/o físicas), serán utilizadas –única y exclusivamente– para comunicarle sobre los asuntos relacionados con el trámite solicitado.	- Ley n.º 8687, Ley de Notificaciones Judiciales. - Ley n.º 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos electrónicos. - Ley n.º 8292, Ley General de Control Interno. - Ley n.º 7169, Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico. - Ley n.º 8968, Ley de protección de las personas frente al tratamiento de sus datos personales.
3. Aportar fotocopia legible del documento de identidad vigente, certificada por notaría pública. En caso de que se aporten fotocopias sin certificar, deberá presentarse junto con su original para ser confrontada por el funcionario. Documento de identidad: Pasaporte, DIMEX, cualquier otro documento oficial emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería y los que extiende el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto como el carné	Artículo 15, Constitución Política Artículo 47 inciso b), 87 inciso g) del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones.

diplomático y carné de misión internacional. Cuando la documentación presentada como prueba en una solicitud de naturalización esté redactada en un idioma distinto al español, deberá aportarse también su traducción oficial.	
4. Aportar certificado nacimiento expedida por la autoridad competente del país de origen, debidamente legalizada o apostillada y con la traducción al español realizada por traductor oficial registrado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, si se encuentra redactada en otro idioma. El certificado de nacimiento tendrá la vigencia que expresamente indique; de no señalarse, al momento de presentarse el documento deberá tener una fecha de emisión no mayor a tres meses.	Artículo 15, Constitución Política Artículo 47 inciso a) y 87 inciso f) y g) del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones.
5. Declaración jurada de dos testigos ante funcionario del Registro Civil, o ante notaría pública debidamente protocolizada. Que lo conozcan: (por el plazo de ley establecido, medios de vida, buena conducta).	Artículo 15, Constitución Política Artículo 48 inciso a), 49 y 50 inciso a) del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones. Artículo 62, Lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial.
6. Demostrar medios de vida mediante el aporte de uno de los siguientes documentos: - Constancia de salario de empresa pública o privada (si es de empresa privada la firma debe ser autenticada por un profesional en derecho) - Orden patronal - Certificación de contador público autorizado. En caso de que la parte gestionante sea dependiente económicamente de otra persona y: a) <i>Se encuentre en unión de hecho deberá aportar certificación judicial de dicho reconocimiento.</i> b) <i>Se encuentre en el rango de edad entre 18 y no sobrepasen los 25 años de edad, además, es estudiante deberá demostrar por medio de <u>certificación de récord académico</u> debidamente expedida por un centro de educación nacional, y vigente al momento de presentar la solicitud, que cursa estudios, que ha matriculado una carga académica razonable y que ha obtenido buenos rendimientos académicos.</i>	Artículo 15, Constitución Política Artículo 50 inciso b), 120, 121 y 122 del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones. Artículos 169, 173 inciso 5), 242 y 243 del Código de Familia. Artículo 62, Lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial. Reglamento de Documentos Notariales Extraprotocolares en Soporte Electrónico, emitido por la Dirección Nacional de Notariado. Circular N°. 16-2022 R, emitida por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

c) <i>Se encuentre casada en el extranjero deberá aportar certificado debidamente legalizado o apostillado y con la traducción al español realizada por traductor oficial registrado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que demuestre el vínculo matrimonial.</i> d) <i>Se encuentre en lo señalado en el artículo 169 del Código de Familia.</i> <i>Para lo expuesto en los puntos a), b), c) y d) deberá la persona que vela por la manutención aportar prueba fehaciente que demuestre sus medios de vida, además, declaración jurada rendida ante funcionario (a) del Registro Civil, o ante notaría pública, debidamente protocolizada, en la que deje constancia de dicha manutención.</i>	
7. Saber hablar, leer y escribir el idioma español, poseer conocimiento sobre la historia de Costa Rica y sus valores. Lo anterior se debe acreditar aportando comprobante de: a) <i>Aprobado los exámenes de Español y Estudios Sociales en materia de Naturalización del Ministerio de Educación Pública.</i> b) <i>Notificación de reconocimiento de estudios realizados y aprobados en Costa Rica, por parte de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública.</i> <u>Se exonera del presente requisito:</u> <i>Las personas adultas mayores.</i> <i>Las personas que cuenten con un impedimento de salud o cognitivo, que se demuestre mediante certificado médico en el cual se indique de forma clara e inequívoca que el padecimiento que le aqueja es de naturaleza permanente y le impide realizar dichos exámenes.</i>	Artículos 15 de la Constitución Política Artículo 51, 123 y 124 del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones. Ley n.º 7935 denominada Ley Integral para la persona Adulta Mayor.
8. Una fotografía tamaño pasaporte de frente y sin retoque que el rostro se aprecie de manera nítida y Timbre fiscal: a. De 20 colones para ciudadanos centroamericanos, b. De 200 colones todas las demás nacionalidades de origen.	Artículos 16 de la Ley 1155 del 29 de abril de 1950 Artículo 80, inciso j) del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones. Reglamento de fotografías para la cédula identidad, decreto n.º 8-2010 artículo 14.

9. Rendir declaración jurada de no tener contravenciones repetidas ante funcionario del Registro Civil, o ante notaría pública debidamente protocolizada. Contravenciones: Falta de menor gravedad que no son delitos.	Artículo 65 inciso g) y Transitorio II del Reglamento Relativo a los Trámites, Requisitos y Criterios de Resolución en Materia de Naturalizaciones. Artículo 62, Lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial.
Plazo de Resolución:	285 días hábiles
Vigencia de la licencia, autorización o permiso:	-----
Costo del trámite:	Este servicio es gratuito
Formulario (s) que se debe (n) presentar: Ejemplo para escrito inicial.	Ver archivo en el menú principal "Naturalizaciones" <i>Ejemplos de Escritos Iniciales</i> http://www.tse.go.cr/servicios.htm
Funcionario (a) de Contacto:	Sección de Opciones y Naturalizaciones
Email:	-----
Teléfono: 2287-5476	Fax: -----

Notas

Para realizar consulta de este proceso debe apersonarse a cualquiera de las sedes del Tribunal Supremo de Elecciones.

Compruebe que los documentos que provienen del exterior los cuales vienen apostillados o legalizados, cumplen con la cadena correcta de autenticidad de las firmas, según corresponda:

Apostilla: Orden de firmas y nombre de la autoridad que emite o autentica el documento, la cual debe estar consignada en la apostilla.

Legalizados: Orden de firmas y nombre, que inicia con la autoridad que emite o autentica el documento y finaliza con la firma del oficial de autenticaciones del Ministerio de Relaciones y Culto de Costa Rica.

Todo documento proveniente de otro país tendrá la vigencia que expresamente indique, en caso de que el plazo indique **"días" estos serán hábiles**; de no señalarse, al momento de presentarse el documento deberá tener una fecha de emisión **no mayor a tres meses**.

De ser posible aportar prueba documental adicional para demostrar residencia en el país, **tal como certificación:** Reporte de estudios de cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social; epicrisis; vacunas aplicadas por el Ministerio de Salud; o certificación de estudios realizados en Costa Rica. Tales documentos deberán ser expedidos por la autoridad competente en cada caso y en ellos se deberán indicar con claridad y detallado las fechas correspondientes. **No debe aportar copia del expediente médico o títulos de estudios.**

Fecha _____

Señor

Jefe de la Sección de Opciones y Naturalizaciones

Yo, *(Nombre completo que incluya apellidos paterno y materno, nacionalidad, mayor de edad, estado civil: soltero(a), casado(a), viudo(a) o divorciado(a), profesión u oficio, número de documento de identidad: cédula de residencia, carné de refugiado, etc., vecino(a) de: indicar dirección exacta del domicilio, hijo de: nombre completo de ambos padres incluyendo apellidos paterno y materno de cada uno)* por haber residido en Costa Rica durante veinte años o más, me dirijo a Usted para solicitar se me conceda la nacionalidad costarricense por naturalización con fundamento en lo dispuesto por la Ley No. 1902 del 09 de julio de 1955.

Renuncio a mi nacionalidad de origen.

Hago promesa de seguir residiendo de manera regular y estable en Costa Rica y

Juro respetar el orden constitucional de la República

Propongo como testigos a: *(nombre, número de documento de identidad y domicilio de dos personas que le conozcan por el tiempo que tiene de residir en el país).*

Para recibir notificaciones señalo: *(Correo Electrónico, número de Fax, Apartado Postal o dirección exacta)*

Firma del (de la) solicitante

Anexo 6



Formulario de Demostración de la Patria Potestad de Manera Efectiva

Fecha

Expediente

El /la suscrito (a) de nombre: _____, de calidades conocidas en expediente, me encuentro solicitando permanencia legal ante esta dependencia por ser _____ (padre/madre), de la persona menor de edad de nombre _____.

En razón de lo expuesto, me presento ante la Dirección General de Migración y Extranjería, y procedo a **declarar bajo fe de juramento** ante funcionario (a) de la Plataforma de Servicios de la **sede regional**, previamente apercibido de las consecuencias legales que pueden sobrevenir en caso de proporcionar declaraciones falsas o erróneas, conforme lo establece el Código Penal, **que ejerzo la patria potestad del menor de edad de manera efectiva por los siguientes motivos:**

• *Ejerzo la guarda, crianza y educación de mis hijos menores de edad, por lo que como padre o madre tengo a mis hijos en mi compañía y velo por ellos, les proporciono todos los cuidados necesarios para su desarrollo físico, intelectual, moral y espiritual, cuidados que todo menor requiere con el objeto de lograr una formación integral de su persona, permitiéndole enfrentarse a la vida; asimismo, declaro que el egresar del país para poder demostrar la permanencia legal, me causa una eventual afectación a la guarda, crianza y educación, ya que soy proveedor del sustento de mis hijos y no puedo delegar su cuidado a terceras personas. Todo lo anterior, en apego a los artículos 140 y siguientes del Código de Familia y el artículo 58 del Reglamento de Extranjería. -----*

De igual manera, declaro que entiendo los alcances del artículo 311 del Código Penal de Costa Rica, el cual dispone:

“Artículo 311.- Perjurio. -Se impondrá prisión de tres meses a dos años al que faltare a la verdad cuando la ley le impone bajo juramento o declaración jurada, la obligación de decirla con relación a hechos propios.”

Siendo que todo lo consignado en este documento es verdadero, acepto que ejerzo las anteriores disposiciones, firmando el día ____ / ____ / ____

Nombre padre/madre solicitante de residencia

Firma

Por este medio hago constar que la persona extranjera solicitante de la permanencia legal antes descrita suscribió su firma ante mí.

Nombre funcionario de la DGME

Firma y sello de la Oficina

Anexo 7

Nombre del Trámite:	Naturalización para personas declaradas en condición de apátrida o refugiado apátrida
Definición del Trámite:	Trámite de obtención de la nacionalidad costarricense para personas a quienes el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto otorgó la condición de apátrida o refugiado apátrida, que hayan residido oficialmente en el país por 2 años, contados a partir de la fecha en que solicitó la condición de apátrida o refugiado apátrida.
Dependencia:	Sección de Opciones y Naturalizaciones.
Dirección de la Dependencia, sus sucursales y horarios:	- Oficinas Centrales: planta baja, costado oeste del Parque Nacional, Apdo. 10218-1000, San José, Costa Rica. - Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. - Oficinas Regionales. Consultar en http://www.tse.go.cr/contactenos.htm
Requisitos	Fundamento Legal y/o Técnico
- Escrito de solicitud inicial es de carácter obligatorio y lo puede presentar: - La parte gestionante - Un tercero, sin embargo, la firma del escrito inicial debe estar autenticada por un profesional en derecho. - El apoderado especialísimo adjuntando el respectivo poder (Debidamente protocolizada).	- Artículo 73 del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones. - Artículo 12, Ley de Opciones y Naturalizaciones n.º 1155. - Artículo 1256 Código Civil. - Resolución de la Sala Constitucional n.º 197-91 catorce horas seis minutos del treinta de enero de mil novecientos noventa y uno. - Directriz DGRC-0042-2022.
Indicar una dirección de correo electrónico, como medio para recibir notificaciones. Excepcionalmente, en aquellos casos en los que la persona interesada manifieste no disponer de una cuenta de correo electrónico activa, deberá indicar una dirección física, lo más exacta posible, para recibir notificaciones. Asimismo, se hace saber a las personas usuarias que las direcciones a las que se refiere este punto (correo electrónico y/o físicas), serán utilizadas –única y exclusivamente– para comunicarle sobre los asuntos relacionados con el trámite solicitado.	- Ley n.º 8687, Ley de Notificaciones Judiciales. - Ley n.º 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos electrónicos. - Ley n.º 8292, Ley General de Control Interno. - Ley n.º 7169, Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico. - Ley n.º 8968, Ley de protección de las personas frente al tratamiento de sus datos personales.
Aportar fotocopia legible del documento de identidad vigente, provisional o permanente de condición o refugiado apátridas, certificada por notaría pública. En caso de que se aporten fotocopias sin certificar, deberá presentarse junto con su original para ser confrontada por el funcionario.	- Artículo 73 inciso d) del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones.

4. Una fotografía tamaño pasaporte de frente y sin retoque que el rostro se aprecie de manera nítida y timbre fiscal de 20 colones.	Artículo 16, Ley de Opciones y Naturalizaciones n.º 1155 Artículo 80, inciso j) del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones. Reglamento de fotografías para cédula identidad, decreto n.º 8-2010.
Plazo de Resolución:	285 días hábiles
Vigencia de la licencia, autorización o permiso:	-----
Costo del trámite:	Este servicio es gratuito
Formulario (s) que se debe (n) presentar: Ejemplo para escrito inicial.	Ver archivo en el menú principal "Naturalizaciones" <i>Ejemplos de Escritos Iniciales</i> http://www.tse.go.cr/servicios.htm
Funcionario (a) de Contacto:	Sección de Opciones y Naturalizaciones
Email:	-----
Teléfono: 2287-5476	Fax: -----

Nota

Para realizar consulta de este proceso debe apersonarse a cualquiera de las sedes del Tribunal Supremo de Elecciones.

APÁTRIDA: Es aquella persona a la que ningún Estado le ha reconocido como nacional, ya sea esta una condición originaria o por situaciones sobrevinientes.

REFUGIADO APÁTRIDA: Es una persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.

De ser posible aportar prueba documental adicional para demostrar residencia en el país, tal como certificación: Reporte de estudios de cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social; epicrisis; vacunas aplicadas por el Ministerio de Salud; o certificación de estudios realizados en Costa Rica. Tales documentos deberán ser expedidos por la autoridad competente en cada caso y en ellos se deberán indicar con claridad y detallado las fechas correspondientes. No debe aportar copia del expediente médico o títulos de estudios.

Fecha _____

Señor
Jefe de la Sección de Opciones y Naturalizaciones

Yo, *(Nombre completo que incluya apellidos paterno y materno, mayor de edad, estado civil: soltero(a), casado(a), viudo(a) o divorciado(a), profesión u oficio, número de documento de identidad: documento de identidad vigente provisional o permanente de condición de apartida o refugiado apátrida, vecino(a) de: indicar dirección exacta del domicilio)*. Solicito la naturalización por haber sido declarado en condición de apátrida o refugiado apátrida.

Hago promesa de seguir residiendo de manera regular y estable en Costa Rica y

Juro respetar el orden constitucional de la República

Para recibir notificaciones señalo: *(Correo Electrónico, número de Fax, dirección física exacta)*

Firma del (de la) solicitante

Anexo 8. Respuestas de la evaluación de cierre.

1. b
2. b
3. a
4. b
5. c
6. c
7. a
8. c